

Hier

ĐỀ LỀ:

**LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ
KHU VỰC PHÍA NAM**

BÀI KIỂM TRA VIẾT

**Môn: Pháp luật về luật sư, hành nghề luật sư và Quy tắc đạo đức,
ứng xử nghề nghiệp của luật sư**

Thời gian làm bài kiểm tra: 90 phút

Số báo danh (Thí sinh phải ghi cả phần chữ và số)

PHÒNG THI SỐ:

Họ và tên thí sinh (Viết bằng chữ in hoa):.....

Ngày tháng năm sinh:...../...../.....nam/nữ.....

Dân tộc:.....

Nơi sinh:.....

Hộ khẩu thường trú:.....

Số Chứng minh nhân dân:.....

Là người tập sự thuộc Đoàn luật sư:.....

THÍ SINH KHÔNG VIẾT VÀO PHẦN NÀY

PHẦN DÀNH CHO NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN

Giám thị số 1

(Ký và ghi rõ họ tên)

Giám thị số 2

(Ký và ghi rõ họ tên)

SỐ PHÁCH:

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM
(20 câu tương ứng với 3 điểm)

SỐ PHÁCH:
(Thí sinh không viết vào phần này)

Lựa chọn một phương án bạn cho là đúng nhất và khoanh tròn chữ a, b, c hoặc d đứng trước phương án đúng.

Câu 1: Theo quy định của Luật Luật sư, thì thẩm quyền tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư là:

- a) Hội đồng kiểm tra do Học viện Tư pháp thành lập.
- ☒ b) Hội đồng kiểm tra do Liên đoàn luật sư Việt Nam thành lập.
- c) Hội đồng kiểm tra do Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập.
- d) Cả 3 phương án a, b, c đều sai.

Câu 2: Chứng chỉ hành nghề luật sư bị thu hồi khi:

- a) Không còn thường trú tại Việt Nam.
- b) Bị kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật.
- c) Được tuyển dụng, bổ nhiệm là cán bộ, công chức, viên chức.
- ☒ d) Tất cả các trường hợp trên.

Câu 3: Luật sư có các nghĩa vụ sau đây:

- a) Tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ.
- b) Tham gia tố tụng đầy đủ, kịp thời trong các vụ án do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu.
- c) Thực hiện trợ giúp pháp lý.
- ☒ d) Tất cả các nghĩa vụ trên.

Câu 4: Khi hành nghề, luật sư không được:

- a) Tiết lộ thông tin về vụ, việc, về khách hàng mà mình biết được trong khi hành nghề, trừ trường hợp được khách hàng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác;
- b) Sử dụng thông tin về vụ, việc, về khách hàng mà mình biết được trong khi hành nghề vào mục đích xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
- ☒ c) Cả phương án a, b đều đúng.
- d) Cả phương án a, b đều sai.

Câu 5: Mỗi luật sư hướng dẫn chỉ được hướng dẫn:

- ☒ a) Không quá ba người tập sự tại cùng một thời điểm.
- b) Không quá năm người tập sự tại cùng một thời điểm.
- c) Không quá hai người tập sự tại cùng một thời điểm.
- d) Không giới hạn số lượng người tập sự.

Câu 6: Theo quy định của Luật Luật sư và văn bản hướng dẫn thi hành, cơ sở đào tạo nghề luật sư là:

- a) Học viện Tư pháp.
- ☒ b) Học viện Tư pháp thuộc Bộ Tư pháp và cơ sở đào tạo nghề luật sư thuộc Liên đoàn luật sư Việt Nam.
- c) Cơ sở đào tạo nghề luật sư của Liên đoàn luật sư Việt Nam.
- d) Cơ sở đào tạo nghề luật sư theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Câu 7: Một trong những nghĩa vụ của luật sư là:

- a) Không được từ chối các hợp đồng dịch vụ pháp lý đối với người nghèo và phải tham gia các khóa học do Đoàn luật sư tổ chức
- b) Cung cấp các dịch vụ pháp lý cho người nghèo và tham gia các hội thảo, hội nghị góp ý các dự án luật
- c) Hỗ trợ pháp lý miễn phí cho người nghèo và học tập nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng hành nghề theo quy định của Luật luật sư
- ☒ d) Trợ giúp pháp lý và tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của Luật luật sư

Câu 8: Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có thể chuyển đổi sang hình thức nào sau đây ?

- a) Văn phòng luật sư
- ☒ b) Công ty luật hợp danh và Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên
- c) Phương án a và b đều đúng
- d) Phương án a và b đều sai

Câu 9: Tổ chức hành nghề luật sư bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động trong trường hợp nào sau đây ?

- ☒ a) Không đăng ký mã số thuế trong thời hạn 01 năm kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động và Không hoạt động tại trụ sở đã đăng ký trong thời hạn 06 tháng liên tục, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động
- b) Không đăng ký mã số thuế trong thời hạn 06 tháng hoặc không hoạt động tại trụ sở đã đăng ký trong thời hạn 06 tháng liên tục, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động
- c) Phương án a và b đều đúng
- d) Phương án a và b đều sai

Câu 10: Mức thù lao luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự được tính như thế nào ?

- a) Tính theo số ngày tham gia tố tụng
- b) Tính theo số ngày tham gia vụ án
- c) Tính theo tính chất phức tạp của vụ án
- ☒ d) Tính theo giờ hoặc tính trọn gói theo vụ việc nhưng mức cao nhất cho một giờ làm việc của luật sư không được vượt quá 0,3 lần mức lương cơ sở do Chính phủ quy định.

Câu 11: Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài ?

- a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- b) Liên đoàn luật sư Việt Nam
- ☒ c) Bộ Tư pháp
- ☒ d) Sở Tư pháp

Câu 12: Thời gian phải tập sự hành nghề luật sư của những người tập sự hành nghề luật sư tham gia khóa đào tạo nghề luật sư theo Chương trình khung đào tạo nghề luật sư 06 tháng là:

- a) 12 tháng
- ☒ b) 18 tháng
- c) 18 tháng; trường hợp có văn bản xin giảm của Đoàn luật sư thì còn 12 tháng

d) 18 tháng; trường hợp có văn bản xin giảm của Đoàn luật sư và được Liên đoàn luật sư Việt Nam đồng ý thì còn 12 tháng

Câu 13: Người muốn tập sự hành nghề luật sư cần làm gì để tập sự hành nghề luật sư ?

- a) ☒ Lựa chọn và thỏa thuận với một tổ chức hành nghề luật sư để tập sự hành nghề luật sư
- b) Lựa chọn và thỏa thuận với một luật sư chính thức để tập sự hành nghề luật sư
- c) Làm việc cho một tổ chức hành nghề luật sư để tập sự hành nghề luật sư
- d) Giúp việc cho một luật sư chính thức để tập sự hành nghề luật sư

Câu 14: Người muốn tập sự hành nghề luật sư có thể đề nghị Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư giới thiệu tổ chức hành nghề luật sư để tập sự trong trường hợp nào ?

- a) Không thỏa thuận được với tổ chức hành nghề luật sư về thu nhập, thù lao trong quá trình tập sự hành nghề luật sư
- b) ☒ Không thỏa thuận được với tổ chức hành nghề luật sư về việc nhận tập sự
- c) Không thỏa thuận được với một luật sư chính thức về việc nhận tập sự
- d) Không có khả năng tài chính để đóng góp cho tổ chức hành nghề luật sư

Câu 15: Tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự bao gồm:

- a) Văn phòng luật sư, công ty luật; chi nhánh của văn phòng luật sư, công ty luật
- b) Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam
- c) Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam, chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam
- d) ☒ Cả ba phương án đều đúng.

Câu 16: Chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam được nhận người tập sự hành nghề luật sư khi nào ?

- a) Khi có sự đồng ý bằng văn bản của Sở Tư pháp nơi Chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam đặt trụ sở
- b) Khi có sự đồng ý bằng văn bản của Liên đoàn luật sư Việt Nam
- c) Khi có sự đồng ý bằng văn bản của Đoàn luật sư nơi Chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam đặt trụ sở
- d) ☒ Khi có ủy quyền bằng văn bản của Giám đốc công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

Câu 17. Theo quy định của Luật Luật sư và văn bản hướng dẫn thi hành, hồ sơ đăng ký tập sự hành nghề luật sư gồm:

- a) Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư hoặc giấy tờ chứng minh được miễn đào tạo nghề luật sư.
- b) ☒ Giấy đề nghị đăng ký tập sự hành nghề luật sư; giấy xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư về việc nhận tập sự; bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư hoặc giấy tờ chứng minh được miễn đào tạo nghề luật sư.
- c) Giấy đề nghị đăng ký tập sự hành nghề luật sư; giấy xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư về việc nhận tập sự.
- d) Giấy đề nghị đăng ký tập sự hành nghề luật sư.

Câu 18 : Thời gian tập sự hành nghề luật sư là:

- a) 12 tháng kể từ ngày đăng ký tập sự tại Đoàn luật sư
- b) 12 tháng kể từ ngày đăng ký tập sự tại Tổ chức hành nghề luật sư

c) 12 tháng kể từ ngày Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư ra quyết định về việc đăng ký tập sự hành nghề luật sư

d) 12 tháng kể từ ngày Tổ chức hành nghề luật sư ra quyết định nhận người tập sự hành nghề luật sư

Câu 19: Người tập sự hành nghề luật sư được liên hệ với cá nhân, cơ quan, tổ chức để:

a) Thực hiện việc bào chữa, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng

b) Thực hiện các hoạt động có liên quan đến việc bào chữa, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng

c) Tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật và thực hiện dịch vụ pháp lý khác một cách tốt nhất nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng

d) Đại diện cho luật sư hướng dẫn tập sự cung cấp thông tin pháp lý và ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với khách hàng

Câu 20: Trong thời gian tập sự, ngoài nghĩa vụ tuân thủ các quy định của pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư, người tập sự hành nghề luật sư còn có nghĩa vụ:

a) Lập nhật ký tập sự, trong đó ghi chép đầy đủ việc thực hiện các công việc trong thời gian tập sự

b) Lập nhật ký tập sự, trong đó ghi chép đầy đủ số lần bào chữa, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng

c) Lập thời khóa biểu tập sự, trong đó ghi chép đầy đủ số lần tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật và thực hiện dịch vụ pháp lý khác cho khách hàng

d) Lập thời khóa biểu tập sự, ghi chép lịch đến tổ chức hành nghề tập sự

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 1: Câu hỏi tự luận (3 điểm)

1. Anh/Chị hãy trình bày mối quan hệ giữa luật sư hướng dẫn với người tập sự hành nghề luật sư ?

Câu 2: Tình huống tự luận (4 điểm)

Trong một lần tham gia giao thông, Q lạng lách gây va quệt với H, đã không xin lỗi Q còn hung hăng nhào đến đánh H, nhưng không ngờ H có võ nên H đã đá Q một cú vào chân làm gãy xương chân, giám định thương tật là 18%. Do bị khởi tố về *tội cố ý gây thương tích* nên H đã nhờ luật sư A bào chữa cho mình. A đã hứa với H sẽ bào chữa cho H không ở tù với mức thù lao là 50 triệu đồng. Kết quả, bản án sơ thẩm của Tòa án cấp huyện chỉ tuyên H 3 năm tù cho hưởng án treo, vì H đã phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Tuy nhiên sau đó, Viện kiểm sát cấp huyện đã kháng nghị lên Tòa án cấp tỉnh và H bị tuyên 2 năm tù.

Hỏi:

a) Hành vi hứa bảo đảm kết quả H không bị ở tù của luật sư A có vi phạm Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư không? Giải thích tại sao?

b) Khi người nhà của H đến yêu cầu luật sư trả lại một nửa số tiền đã nhận, luật sư A nói đã thực hiện đúng hợp đồng và không trả lại tiền. Anh (Chị) có ý kiến gì về thái độ ứng xử của luật sư A?

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)